



ENGINEERING SOFTWARE LAB

PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

U Beogradu, 15.04.2021 godine

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) („**Zakon**“), direktor privrednog društva **Engineering Software Lab d.o.o. iz Beograda**, ulica Bulevar Milutina Milankovića 17 B, matični broj 20886331, dana 15.04.2021. godine donosi:

**PRAVILNIK
O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI
PRIVREDNOG DRUŠTVA
ENGINEERING SOFTWARE LAB D.O.O. BEOGRAD**

1. UVOD

Pravilnik o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: **Pravilnik**) je opšti akt Privrednog društva **Engineering Software Lab d.o.o. iz Beograda**, ulica Bulevar Milutina Milankovića 17 B, matični broj 20886331 (u daljem tekstu: **Rukovalac ili Privredno društvo**) koji za svrhu ima uspostavljanje okvira zaštite podataka o ličnosti za sve podatke koji se obrađuju u Privrednom društvu a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: **Zakon**) i drugim podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast.

Pravilnik definiše pravila koja uređuju zaštitu prava pojedinaca u pogledu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti kao i dalje upravljanje i kretanje tih podataka.

Odredbi ovog Pravilnika moraju se pridržavati svi zaposleni Privrednog društva koji su uključeni u proces prikupljanja, obrade i upravljanja podacima o ličnosti.

Sve organizacione jedinice Privrednog društva su dužne da se pridržavaju propisanih pravila i načela obrade podataka u svom delokrugu rada kao i svih internih akata Privrednog društva koja detaljnije uređuju pomenutu oblast.

2. DEFINICIJE I ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

„**Obrada podataka o ličnosti**“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

„**Obrada posebnih vrsta podataka o ličnosti**“ je obrada kojom se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu,

kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

„**Lice na koje se podaci odnose**“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

„**Rukovalac**“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade – za potrebe ovog dokumenta, rukovalac je Privredno društvo Engineering Software Lab d.o.o. iz Beograda, ulica Bulevar Milutina Milankovića 17 B, matični broj 20886331;

„**Obrađivač**“ je fizičko ili pravno lice koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

„**Primalac**“ je fizičko ili pravno lice kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

„**Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik)**“ je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom;

„**Povreda podataka o ličnosti**“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

„**Profilisanje**“ je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja;

„**Pseudonimizacija**“ je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;

3. NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac ima obavezu da svoje poslovanje uskladi sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a to između ostalog podrazumeva obradu podataka o ličnosti u skladu sa načelima obrade.

Načela obrade podataka o ličnosti (koja su određena i definisana u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti), su od posebnog značaja za razumevanje i shvatanje zaštite podataka o ličnosti. Zbog pomenutog značaja neophodno je da sva lica koja

obrađuju podatke o ličnosti usvoje i implementiraju u svome radu pomenuta načela, a koja su navedena i dodatno objašnjena u nastavku Pravilnika.

Sve organizacione jedinice Rukovaoca su dužne da se pridržavaju propisanih načela obrade podataka u svom delokrugu rada kao i svih internih akata Rukovaoca.

3.1 Načelo zakonitosti poštenja i transparentnosti

Rukovalac u svom poslovanju treba da obrađuje podatke o ličnosti na zakonit način. Da bi obrada bila zakonita neophodno je da bude ispunjen jedan od sledećih uslova:

1. da je lice na koje se podaci odnose dalo pristanak za obradu svojih podataka za jednu ili više posebno određenih svrha;
2. da je obrada neophodna radi izvršenja ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
3. da je obrada neophodna radi poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
4. da je obrada neophodna radi zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
5. da je obrada neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili radi izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
6. da je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Ponašanje Rukovaoca mora biti zakonito, pošteno i transparentno prema licu čiji se podaci obrađuju, odnosno potrebno je da mu se na jasan i nedvosmislen način, jednostavnim, njemu razumljivim jezikom, ukaže na sva prava koja ima po osnovu zaštite podataka.

3.2 Načelo ograničenja u odnosu na svrhu obrade

Podaci o ličnosti mogu se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

3.3 Načelo minimizacije podataka

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade, dakle nije dozvoljena obrada podataka koji nisu neophodni za ispunjavanje konkretno određene svrhe.

3.4 Načelo tačnosti

Podaci koje Rukovalac prikuplja moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave.

3.5 Načelo ograničenja čuvanja

Podaci koji se prikupljaju i obrađuju mogu se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.

3.6 Načelo integriteta i poverljivosti

Podaci o ličnosti se mogu obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

3.7 Načelo odgovornosti za postupanje

Rukovalac je odgovoran za primenu svih načela obrade podataka i mora biti u mogućnosti da predoči njihovu primenu – ovo je načelo koje se odnosi na rukovaoca.

4. SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE

Privredno društvo obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica u sledeće konkretne i tačno određene svrhe:

- ostvarenje prava i obaveza iz radnog odnosa;
- ispunjenje zakonskih obaveza Privrednog društva;
- obezbeđenje lica, imovine i poslovanja u Privrednom društvu;
- izvršenja ugovornih obaveza, nastalih redovnim poslovanjem Privrednog društva;

Kada je reč o osnovima po kojima je moguće obrađivati podatke o ličnosti Zakon je predvideo sledeće osnove:

1. neophodnost za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
2. obrada na osnovu pristanka - lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
3. obrada na osnovu zakona i drugih obavezujućih propisa - poštovanje pravnih obaveza rukovaoca;

4. obrada u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
5. obrada u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
6. obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Privredno društvo u obradama podataka o ličnosti koristi osnove navedene pod brojevima 1, 3 i 6 ovog poglavlja.

5. KATEGORIJE LICA ČIJI SE PODACI OBRADJUJU I VRSTE PODATAKA

Privredno društvo u svojim službama obrađuje podatke lica sledećih kategorija:

5.1. Podaci lica zaposlenih kod Poslodavca

Osnov obrade podataka o ličnosti zaposlenih jesu zakoni u oblasti rada (Zakon o radu, Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Zakon o evidencijama u oblasti rada, Zakon o obaveznim osiguranjima i dr.), dok je svrha obrade ličnih podataka zaposlenih ostvarenje prava i obaveza iz radnog odnosa, a kategorije ličnih podataka o zaposlenima koja se obrađuje:

- Ime i prezime;
- Jedinstveni matični broj građana – JMBG;
- Datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država);
- Pol;
- Ime jednog roditelja;
- Prebivalište i adresa stana;
- Veroispovest i verski praznik koji se slavi, u cilju ostvarivanja prava na neradni dan u skladu sa Zakonom;
- Broj lične karte i izdavalac;
- Državljanstvo;
- Vrsta i stepen stručne spreme;
- Zanimanje;
- Podatke o osiguranim članovima porodice;
- Podatak o neosuđivanosti;
- Podatak o tome da se protiv zaposlenog ne vodi krivični postupak;
- Podaci o prethodnom radnom angažovanju;
- Podaci o korišćenju prava za vreme privremene sprečenosti za rad;
- Broj tekućeg računa;
- Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe obrade.

Obrada podataka o ličnosti Zaposlenih vrši se u programu za administraciju ljudskih resursa, u slučaju postojanja tehničkih problema, a radi otklanjanja istih, ograničeni pristup podacima, pod nadzorom zaposlenog kod Rukovaoca, može imati treće lice angažovano za pružanje tehničke i druge podrške, sa kojim će Privredno društvo zaključiti poseban ugovor, kojim će se urediti i pitanje zaštite podataka o ličnosti.

Kao povezano lice sa Rukovaocem, pristup administraciji ljudskih resursa ima i kompanija ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A., reg. br. 00967720285, koje ima sedište u Republici Italiji, Piazzale dell'Agricoltura 24, Rim, koja je jedna od država u kojoj je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti, na osnovu Liste država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 55/19 od 2.8.2019. godine).

5.2. Podaci koji su prikupljeni video nadzorom

Privredno društvo u okviru organizovanja obezbeđenja lica, imovine i poslovanja, ima mogućnost da upotrebljava određena sredstva i uređaje za obezbeđenje, u koje spada i video nadzor sa arhiviranjem snimaka. Ovo može da bude jedna od aktivnosti Privrednog društva u kojima se obrađuju podaci o ličnosti.

Aktivnosti iz prethodnog stava Privredno društvo može da sprovodi interno, a postoji mogućnost da se na ovim poslovima angažuju druga lica.

Privredno društvo, ukoliko se odluči za video nadzor, ima obavezu da na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat zaštićen video obezbeđenjem.

Podaci o ličnosti prikupljeni na ovaj način mogu se koristiti samo u svrhu za koju su prikupljeni. Zabranjeno je ustupanje trećim licima i javno objavljivanje ovako prikupljenih podataka, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva da mu se prikupljeni podaci stave na uvid, što obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeleški, a o svom trošku i dobijanje kopija podataka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl.) u obliku u kojem se informacija nalazi, kao i da, u skladu sa propisima, zahteva izmenu ili brisanje podataka.

Kada se poslovi zaštite objekta ili prostora koji se koriste za javnu upotrebu vrše uz upotrebu uređaja za snimanje slike, Privredno društvo ima obavezu da na vidljivom mestu istakne obaveštenje da je objekat ili prostor zaštićen video obezbeđenjem, kao i da arhivirane snimke čuva najmanje 30 dana i da ih, na zahtev, stavi na uvid ovlašćenom policijskom službeniku.

Pravni osnov za obradu podataka iz ovog poglavlja je zakon (Zakon o privatnom obezbeđenju) a svrha obrade je obezbeđenje lica, imovine i poslovanja.

Privredno društvo trenutno ne obrađuje podatke o ličnosti putem video nadzora ali ima mogućnosti za to.

5.3. Podaci lica koja se prijavljuju za posao

Privredno društvo prikuplja informacije od, i o kandidatima u vezi sa raspoloživim mogućnostima zapošljavanja u kompaniji. . Generalno, informacije koje Privredno društvo prikuplja o kandidatima za posao uključuju CV dokumente, identifikacione dokumente, akademske zapise, radnu istoriju, informacije o zaposlenju i reference.

Podatke o ličnosti Privredno društvo koristi u svrhu zaključenja ugovora o radu da bi uskladili veštine, iskustvo i obrazovanje kandidata sa specifičnim poslovima koje nudi Privredno društvo. Ove informacije se prosleđuju odgovarajućim menadžerima za zapošljavanje i osobama uključenim u proces zapošljavanja da odluče da li i kog kandidata da pozovu na intervju. Privredno društvo prikuplja dodatne informacije ako je kandidat pozvan u fazu intervjua (ili slično) i šire. Takve informacije uključuju beleške o intervjuu, rezultate evaluacije, povratne informacije i detalje o ponudi za zaposlenje.

U vezi sa aktivnostima zapošljavanja, uključujući prijave i zapošljavanje, Rukovalac prikuplja i podatke posebne kategorije od kandidata za koje prema zakonu o radu ima obavezu. Ove informacije su relevantne za njihovo buduće radno okruženje u Privrednom društvu ili buduće pružanje naknada za zapošljavanje ili uz izričit pristanak pojedinca, ako je prikupljanje takvih podataka zakonom dozvoljeno. Na primer, ako to dozvoljava primenljivi zakon, prikupljaće podatke o invalidnosti pojedinca da bi analizirali različitost radne snage. Kada se zaposleni uključe, pojedinačni podaci o invaliditetu takođe će se koristiti za obezbeđivanje odgovarajućeg radnog okruženja. Rukovalac mora takođe obaviti forenzičku analizu određenih kandidata da bi se procenili podobnost za rad u Privrednom društvu.

Privredno društvo prikuplja podatke o ličnosti o kandidatima iz sledećih izvora:

- Direktno od lica koje aplicira - na primer, lice koje je zainteresovano za zaposlenje kod Privrednog društva prilikom konkurisanja za posao, direktno putem veb stranica poslovi.infostud.com i eng.csod.com, dostavljanjem dokumentacije poštom ili na drugi način, posredno ili neposredno;
- Od agencije za zapošljavanje - na primer, slučajevi kada agencija za zapošljavanje kontaktira Privredno društvo dostavljajući mu podatke zainteresovanog lica sa namerom da pomenuto lice zaključi ugovor o radu sa Privrednim društvom;
- Preko javno dostupnih izvora on-line, na primer, slučajevi gde imaju profesionalni profili objavljen na mreži (npr. na veb sajtu trenutnog poslodavca, ili na veb sajtu profesionalnog umrežavanja, kao što je LinkedIn), sa namerom da Privredno društvo zaključi ugovor o radu sa određenim licem.

5.4 Poslovni saradnici i dobavljači

Privredno društvo može da obrađuje podatke o ličnosti o svojim poslovnim saradnicima i dobavljačima (uključujući podizvođače i pojedince povezane sa dobavljačima i izvođačima) kako bi na valjan način ispunjavali ugovor, i kako bi primili usluge od dobavljača.

Podaci o ličnosti koje Privredno društvo obrađuje uglavnom su ograničeni na kontakt podatke (ime, ime poslodavca, telefon, e-mail i ostale kontakt podatke) i finansijske podatke (informacije u vezi sa plaćanjem).

Takođe, Privredno društvo može da koristi informacije o dobavljačima kako bi proverili da li postoji sukob interesa ili ograničenje nezavisnosti revizije prilikom imenovanja dobavljača. Pre nego što Privredno društvo angažuje novog dobavljača, vrše se i provere nezavisnosti revizije i druge pozadinske provere zahtevane zakonom ili drugim propisima, na primer, negativne medijske objave, primanje mita i korupcije i druga finansijska krivična dela.

5.5. Predstavnici osnivača i zainteresovanih strana

Društvo može obrađivati sledeće podatke o ličnosti drugih lica (predstavnik članova Društva i predstavnika potencijalnih zainteresovanih strana):

- ime i prezime,
- funkcija predstavnika,
- službeni broj telefona, službena i-mejl adresa.

5.6. Podaci o ličnosti koje Društvo može obrađivati kao Obradivač

Društvo može postupati kao obrađivač kada podatke o ličnosti obrađuje u ime i za račun klijenata i korisnika usluga kao rukovaoca u skladu sa ugovorom među njima.

Ugovorom između rukovaoca i obrađivača se odrađuje predmet i trajanje obrade, priroda i svrha, vrste podataka o ličnosti i vrsta lica o kojima se podaci obrađuju, kao i međusobna prava i obaveze.

Kada Privredno društvo postupa u ulozi obrađivača u obavezi je da:

- obrađuje podatke u skladu sa Zakonom i načelima obrade;
- primenjuje organizacione, tehničke i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti;
- da postupa u svemu u skladu sa nalogom koji mu je dao rukovalac.

6. PRIKUPLJANJE I ČUVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Privredno društvo kao Rukovalac prikuplja podatke o ličnosti fizičkih lica na različite načine, najčešće podatke o ličnosti dostavljaju direktno lica na koja se ti podaci odnose. Pored navedenih načina Privredno društvo može da koristi i druge informacije o fizičkim licima koje su dostupne u javnim registrima, bazama podataka, internet aplikacijama, socijalnim mrežama i drugim javnim izvorima podataka. Sve navedene podatke i informacije obrađuju lica zaposlena kod Rukovaoca u okviru svojih radnih aktivnosti a sve u skladu sa Zakonom i internim aktima Rukovaoca.

U procesu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti jedna od obaveza Privrednog društva kao rukovaoca je da licu na koje se podaci odnose saopšti informaciju o rok čuvanja (i obrade) podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće onda bar kriterijume za njegovo određivanje. Period u kojem se podaci prikupljaju i obrađuju zavisi od pravnog osnova i svrhe obrade određenja kategorije podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu pristanka lica na koje se odnose, obrađuju se u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni (tj. do ispunjenja svrhe), odnosno do povlačenja pristanka od strane lica na koje se podaci odnose. Nakon ispunjenja svrhe obrade, (osim ako ne postoji neki drugi osnov za obradu, npr. zakon) podaci o ličnosti se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimizuju. Kada Rukovalac ima obavezu da podatke čuva i nakon okončanja poslovne saradnje sa licem na koje se podaci odnose, npr. na osnovu zakona ili legitimnog interesa, podaci o ličnosti se obrađuju dok ne istekne rok predviđen zakonom za zakonske obaveze, a kod legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora lica na koje se podaci odnose i Rukovaoca) obrada se vrši dok traje legitimni interes.

7. KATEGORIJE PRIMALACA I OBRAĐIVAČA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Podaci o ličnosti po pravilu su predmet obrade od strane za to ovlašćenih lica kod Rukovaoca, a izuzetno mogu biti otkriveni i sledećim kategorijama primalaca, i to:

- spoljnom revizoru Privrednog društva;
- privrednim društvima koja čine grupu privrednih subjekata u okviru koje posluje Privredno društvo, u skladu sa Zakonom i propisima kojima su regulisani privredni subjekti;
- drugim licima koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup podacima o ličnosti.

Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup podacima o ličnosti mogu biti:

- privredno društvo **MINDS d.o.o.** Beograd, bulevar Zorana Đinđića br. 48B, matični br. 21202720, koja vrši odabir kandidata u postupku po konkursima za radno angažovanje u Privrednom društvu;
- računovodstvena agencija **WTD Support d.o.o.** Beograd, ul. Bulevar Arsenija Černojevića br. 112, matični br. 20887117, koje vrši obradu zarada;
- privredno društvo **EMERGO SPORT d.o.o.**, ul. Bul. voj. Mišića 15a, Beograd, mat. br. 21054097, koja vrši pružanje usluga benefita sportsko rekreativnog tipa u ime ESL d.o.o.

- privredno društvo **JOB d.o.o.** – ul. Batutova 10, Beograd, mat.br. 20244143, koja vrši pružanje konsultantskih usluga vezanih za bezbednost i zdravlje na radu, kao i propratne obavezne obuke.
- privredno društvo **ProCredit Bank A.D.** – ul. Milutina Milankovića 17, mat. br. 17334577, koja kao zakupodavac pruža usluge obezbeđenja i kontrole prisustva sedištu kompanije ESL d.o.o.
- privredno društvo **Generali Osiguranje a.d.o.** – Vladimira Popovića 8, mat. br. 17198319, koje pruža usluge dodatnog privatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenih u kompaniji ESL d.o.o.

Kada se obrada vrši u ime Društva kao rukovaoca, Društvo će odredi kao obrađivača samo ono lice koje u potpunosti garantuje primenu odredbi Zakona i pravila propisanih ovim Pravilnikom, na način koji obezbeđuje da se obrada vrši u skladu sa odredbama Zakona i da se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose kao što je ovde propisano.

8. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRADJUJU

8.1 Pravo na informisanje

Privredno društvo kao Rukovalac podacima o ličnosti, ima obavezu da licima čiji se podaci obrađuju obezbedi sve raspoložive informacije koje se tiču njihovih prava kao i druge informacije vezane za obradu njihovih ličnih podataka.

Kada je reč o zaposlenima, Rukovalac će preko službe koja je nadležna za ljudske resurse dostaviti zaposlenima sve informacije određene Zakonom i internim aktima Rukovaoca, u vidu Obaveštenja, koje će zaposleni nakon što ga pročita, potpisati i vratiti službi nadležnoj za ljudske resurse.

Ukoliko se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se odnose, pored svih navedenih informacija iz prethodnog stava Privredno društvo će dostaviti i informaciju o izvoru iz kojeg potiču podaci o ličnosti i, prema potrebi, da li podaci potiču iz javno dostupnih izvora.

8.2 Pravo na pristup, ispravku, ažuriranje i brisanje podataka

Svako lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju ima pravo da od Rukovaoca zahteva informaciju o tome da li se njegovi podaci o ličnosti obrađuju, koji su to podaci, pristupu tim podacima, odnosno ima pravo da mu po zahtevu Rukovalac dostavi sve informacije u vezi podataka koje obrađuje.

Rukovalac je dužan da Licu na koje se podaci odnose na koje se podaci odnose, na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje. Rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane Rukovaoca u sledećim slučajevima:

1. podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni,
2. lice je opozvalo pristanak, a obrada se vršila isključivo na osnovu tog pristanka,
3. podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani,
4. podaci moraju biti obrisani u cilju izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca,
5. lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu - važi samo u određenim slučajevima.

Rukovalac je dužan da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava.

8.3 Pravo na ograničenje obrade

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

- Lice osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
- obrada je nezakonita, a lice se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
- Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražio u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
- Lice na koje se podaci odnose je podneo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad interesima tog lica;
- ako je obrada ograničena u skladu sa gore navedenim, ti podaci mogu se dalje obrađivati samo na osnovu pristanka lica na koga se podaci odnose.

Ukoliko prestanu razlozi za ograničenje Rukovalac je dužan da informiše lice na koje se podaci odnose o prestanku ograničenja, pre nego što ograničenje prestane da važi.

Ovo pravo kao i prava navedena u prethodnim poglavljima može se ostvariti naknadno, po zahtevu lica.

8.4 Pravo na prenosivost podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije od Rukovaoca njegove podatke o ličnosti koje joj je prethodno dostavio u uobičajeno korišćenom obliku (elektronskom, čitljivom, strukturisanom), i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca.

8.5 Pravo na prigovor na obradu

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na prigovor koji se odnosi na obradu podataka o ličnosti ukoliko smatra da mu se podaci obrađuju bez osnova, ukoliko se podaci obrađuju u druge svrhe od onih za koji su namenjeni, ukoliko postoji prekomerna obrada podataka, ili se isti obrađuju nakon isteka roka itd.

Lice na koga se podaci odnose u svakom trenutku ima pravo da Rukovaocu podnese prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti ukoliko smatra da ima opravdanih razloga za to.

Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koji je podneo prigovor, osim ukoliko postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se podaci odnose.

Obaveza zaposlenih jeste da sve prigovore koji stignu na zvanične adrese Rukovaoca, a koji se odnose na oblast zaštite podataka o ličnosti proslede na adresu službe koja je nadležna za zaštitu podataka o ličnosti, koja dalje ceni osnovanost prigovora i u skladu sa tim priprema odgovor koji će biti prosleđen licu na koje se podaci odnose.

8.6 Prava vezana za automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Privredno društvo kao Rukovalac u obradi podataka ne koristi metode automatizovane obrade kao što je profilisanje da bi na osnovu tako obrađenih podataka donosilo odluke.

8.7 Način ostvarenja prava iz oblasti zaštite podataka o ličnosti

Lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju u Privrednom društvu mogu da ostvare svoja prava na sledeći način:

- U slučajevima kad se Privrednom društvu obrati lice čiji se podaci obrađuju sa namerom da ostvari neko od svojih prava garantovanih Zakonom, zaposleni u Administrativnoj i kadrovskoj službi će pomenutom licu dostaviti unapred predviđeni formular koji se zove *Zahtev za ostvarenje prava iz oblasti podataka o ličnosti*;
- Nakon popune pomenutog formulara, lice na koje se podaci odnose ga predaje administrativnoj i kadrovskoj službi.

- Administrativna i kadrovska služba će postupiti po Zahtevu Lica čiji se podaci obrađuju (ukoliko je Zahtev osnovan), i proslediti mu odgovor bez obzira da li je Zahtev opravdan ili nije.

Privredno društvo će prihvatiti i razmotriti i zahteve lica za ostvarenje pojedinih prava koji su napisani u slobodnoj formi.

9. EVIDENCIJE RADNJI OBRADJE

Privredno društvo kao rukovalac vodi evidenciju o radnjama obrade a koja evidencija sadrži sledeće informacije:

1. informacije o imenu i kontakt podacima rukovaoca, zajedničkih rukovaoca, predstavnika rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti ukoliko su određeni;
2. informacije o svrsi obrade;
3. informacije o vrsti lica na koje se podaci odnose kao i o vrsti podataka koji se obrađuju;
4. vrsti primalaca kojima će podaci o ličnosti biti otkriveni;
5. informacije o prenosu podataka u druge države ili međunarodne organizacije, ime tih država i organizacija kao i dokumente o primeni mera zaštite tih podataka, a sve ovo ukoliko se takav prenos vrši;
6. informacije o roku čuvanja podataka ukoliko je takav rok određen;
7. opšti opis mera zaštite podataka ukoliko je to moguće.

Prethodno opisane evidencije se vode u pisanom obliku, što obuhvata i elektronski oblik, i čuvaju se trajno. Služba/odeljenje u privrednom društvu koji je nadležno za vođenje i ažuriranje pomenute evidencije je Administrativna i kadrovska služba.

Privredno društvo kao rukovalac (i njeni predstavnici, ako su određeni), dužni su da opisane evidencije učine dostupnim Povereniku, na njegov zahtev, kao i da sarađuju sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja.

10. BEZBEDNOST PODATAKA O LIČNOSTI

Privredno društvo sve podatke čuva i obrađuje uz primenu raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka u skladu sa Zakonom i svojim internim aktima. Privredno društvo primenjuje raspoloživa tehnološka dostignuća, kao i tehničke, kadrovske i organizacione mera koje ima na raspolaganju i time osigura bezbednost podataka.

10.1 Bezbednost obrade

Privredno društvo u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

- tehničke mere zaštite,
- kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci,
- kontrolu pristupa podacima,
- kontrolu prenosa podataka,
- kontrolu unosa podataka,
- kontrolu dostupnosti podataka,
- ostale mere informacione bezbednosti,
- sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, u skladu sa potpisanim ugovorom sa Privrednim društvom i zakonom propisanim standardima i obavezama.

Privredno društvo kao rukovalac u obradi podataka koristi napred navedene mere kako bi obezbedila bezbednost obrade, a naročito:

- sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade;
- obezbeđivanje uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku;
- obezbeđivanje depersonalizacije podataka određenoj kategoriji lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Privredno društvo preduzelo je mere u cilju obezbeđivanja da svako fizičko lice koje je ovlašćeno za pristup podacima o ličnosti od strane društva, obrađuje ove podatke samo ukoliko mu je takva obrada u opisu posla i u skladu sa zakonom i drugim regulativom koja uređuje ovu oblast.

10.2 Povreda podataka i obaveštavanje poverenika o povredi

Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica, Privredno društvo će obavestiti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, a najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu, u suprotnom dužno je da obrazloži razloge zbog kojih nije postupilo u tom roku.

Obaveštenje iz prethodnog stava mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

1. opis prirode povrede podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj lica na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
2. ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi;
3. opis mogućih posledica povrede;
4. opis mera koje je rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjavanja štetnih posledica.

Privredno društvo kao rukovalac je dužno da dokumentuje svaku povredu podataka o ličnosti, uključujući i činjenice o povredi, njenim posledicama i preduzetim merama za njihovo otklanjanje.

Uz obaveštenje Privredno društvo će dostaviti i evidencije radnji obrade koje se odnose na podatke koji su bili predmet povrede podataka o ličnosti, a koje Privredno društvo kao rukovalac vodi u skladu sa članom 47. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Privredno društvo će dostaviti i drugu dokumentaciju, po nalogu Poverenika, ili na sopstvenu inicijativu.

Privredno društvo će dostaviti Povereniku obaveštenje o povredi podataka u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte.

Privredno društvo može da dostavi i skenirani primerak obaveštenja na e-mail adresu: povredapodataka@poverenik.rs.

10.3 Obaveštavanje lica o povredi podataka o ličnosti

Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Privredno društvo će u skladu sa svojom obavezom, bez nepotrebnog odlaganja, da o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, bilo da je to lice zaposleni, član društva ili treće lice.

Ako Privredno društvo nije obavestilo lice na koje se podaci odnose o povredi podataka o ličnosti, Poverenik može, uzimajući u obzir mogućnost da povreda podataka proizvede visok rizik, da naloži Privrednom društvu da to učini.

10.4 Procena uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti

Privredno društvo kao rukovalac konstatuje da, u radnjama obrade podataka koje obavlja ne postoji verovatnoća da će neka vrsta obrade, posebno upotrebom novih tehnologija prouzrokovati visok rizik za prava i slobode fizičkih lica.

Ukoliko Privredno društvo uvede nove obrade podataka o ličnosti za koje postoji verovatnoća da će neka pomenutih vrsta obrade, posebno upotrebom novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prouzrokovati visok rizik za prava i slobode fizičkih lica, Privredno društvo će, u skladu sa svojom

zakonskom obavezom, pre nego što započne sa obradom, da izvrši procenu uticaja predviđenih radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti.

Procena uticaja radnji obrade obavezno će se vršiti u slučaju:

1. sistematske i sveobuhvatne procene stanja i osobina fizičkog lica koja se vrši pomoću automatizovane obrade podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, na osnovu koje se donose odluke od značaja za pravni položaj pojedinca ili na sličan način značajno utiču na njega;
2. obrade posebnih vrsta podataka o ličnosti ili podataka o ličnosti u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, u velikom obimu;
3. sistematskog nadzora nad javno dostupnim površinama u velikoj meri.

Poverenik je dužan da sačini i javno objavi na svojoj internet stranici listu vrsta radnji obrade za koje se mora izvršiti procena uticaja, a može da sačini i objavi i listu vrsta radnji obrade za koje procena nije potrebna.

Procena uticaja najmanje mora da sadrži:

1. sveobuhvatan opis predviđenih radnji obrade i svrhu obrade, uključujući i opis legitimnog interesa rukovaoca, ako on postoji;
2. procenu neophodnosti i srazmernosti vršenja radnji obrade u odnosu na svrhe obrade;
3. procenu rizika za prava i slobode lica na koje se podaci odnose;
4. opis mera koje se nameravaju preduzeti, uključujući mehanizme zaštite, kao i tehničke, organizacione i kadrovske mere u cilju zaštite podatka o ličnosti i obezbeđivanja dokaza o poštovanju odredbi ovog zakona, uzimajući u obzir prava i legitimne interese lica na koje se podaci odnose i drugih lica.

10.5 Prethodno mišljenje poverenika

Ukoliko procena uticaja radnji obrade na zaštitu podataka o ličnosti, ukazuje da će nameravane radnje obrade proizvesti visok rizik ako se ne preduzmu mere za umanj enje rizika, Privredno društvo je dužno da zatraži mišljenje Poverenika pre započinjanja radnje obrade.

Ako Poverenik smatra da bi nameravane radnje obrade mogle da povrede odredbe Zakona, a posebno ako Privredno društvo nije na odgovarajući način procenilo ili umanj ilo rizik, Poverenik je dužan da u roku od 60 dana od dana prijema zahteva dostavi pismeno mišljenje Privrednom društvu, ovaj rok teče od trenutka kada Poverenik dobije sve potrebne informacije, i može da se produži po potrebi.

Uz zahtev za mišljenje, Privredno društvo kao rukovalac je dužno da Povereniku dostavi podatke o:

1. dužnostima rukovaoca, i, ako postoje, i obrađivača koji učestvuju u obradi;
2. svrhama i načinima nameravane obrade;

3. tehničkim, organizacionim i kadrovskim merama, kao i mehanizmima zaštite prava i sloboda lica na koje se podaci odnose u skladu sa ovim zakonom;
4. kontakt podacima lica za zaštitu podataka, ako je ono određeno;
5. proceni uticaja na zaštitu podataka o ličnosti;
6. svim drugim informacijama koje zatraži Poverenik.

Poverenik može da sastavi i javno objavi na svojoj internet prezentaciji listu vrsti radnji obrade u vezi sa kojima se mora tražiti njegovo mišljenje.

10.6 Iznošenje podataka o ličnosti u druge države ili Međunarodne organizacije

Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije u druge države ili međunarodne organizacije samo u skladu sa pravilima određenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, internim aktima Poslodavca, kao i drugim propisima koji regulišu ovu oblast.

Privredno društvo može iznositi lične podatke bez posebne procedure i prethodnog mišljenja Poverenika u druge države koje su članice Evropske Unije i/ili Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka, u kojima postoji primeren nivo zaštite podataka o ličnosti. U ovim slučajevima neophodno je da se ta informacija dostavi licima na koje se podaci odnose.

Ukoliko Poslodavac bude imao nameru da iznosi lične podatke i u države koje ne pripadaju gore pomenutoj grupi, iznošenje podataka će biti urađeno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i uz poštovanje propisanih standarda zaštite podataka o ličnosti.

11. LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

11.1 Položaj i uloga

Privredno društvo kao rukovalac koji vrši određene u radnje obrade podataka o ličnosti može da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti.

Na osnovu obrade podataka o ličnosti koju trenutno vrši Privredno društvo nema određeno lice za zaštitu podataka o ličnosti i nema obavezu da isto odredi ali ima tu mogućnost.

Ukoliko se privredno društvo odluči da odredi i imenuje Lice za zaštitu podataka o ličnosti, njegov položaj će biti uređen u skladu sa ovim članom Pravilnika, na način kako je opisano u nastavku.

Privredno društvo je dužno da odredi lice za zaštitu podataka o ličnosti ako se:

- obrada vrši od strane organa vlasti, osim ako se radi o obradi koju vrši sud u svrhu obavljanja njegovih sudskih ovlašćenja;

- osnovne aktivnosti rukovaoca ili obrađivača sastoje u radnjama obrade koje po svojoj prirodi, obimu, odnosno svrhama zahtevaju redovan i sistematski nadzor velikog broja lica na koje se podaci odnose;
- osnovne aktivnosti Privrednog društva se sastoje u obradi posebnih vrsta podataka o ličnosti ili podataka o ličnosti u vezi sa krivičnim presudama i kažnjivim delima, u velikom obimu.

Grupa privrednih subjekata mogu odrediti zajedničko lice za zaštitu podataka o ličnosti, pod uslovom da je ovo lice jednako dostupno svakom članu grupe.

Nakon imenovanja, Privredno društvo ima obavezu da objavi kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti i dostavi ih Povereniku. Poverenik vodi evidenciju lica za zaštitu podataka o ličnosti koja sadrži: imena i prezimena lica za zaštitu podataka o ličnosti, njihove kontakt podatke, kao i imena i kontakt podatke rukovaoca, odnosno obrađivača.

Lica na koje se podaci odnose mogu se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu svojih podataka o ličnosti, kao i u vezi sa ostvarivanjem svojih prava propisanih ovim zakonom.

11.2 Odnos Privrednog društva kao rukovaoca i lica za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti može biti zaposleno u Privrednom društvu ili može obavljati poslove na osnovu ugovora.

Privredno društvo kao rukovalac ima obavezu da blagovremeno i na odgovarajući način uključi lice za zaštitu podataka o ličnosti u sve poslove koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti. U ispunjavanju ove obaveze Privredno društvo treba da omogući ovom licu izvršavanje svih obaveza tako što će mu obezbediti neophodna sredstva za izvršavanje ovih obaveza, pristup podacima o ličnosti i radnjama obrade, kao i njegovo stručno usavršavanje. Privredno društvo mora obezbediti nezavisnost licu za zaštitu podataka o ličnosti u izvršavanju njegovih obaveza, i ne može ga kazniti, niti raskinuti radni odnos, odnosno ugovor sa njim zbog izvršavanja njegovih obaveza. Lice za zaštitu podataka o ličnosti neposredno je odgovorno organima Privrednog društva, a ima obavezu da čuva tajnost, odnosno poverljivost podataka do kojih je došlo u izvršavanju svojih obaveza.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti može da obavlja druge poslove i izvršava druge obaveze, a Privredno društvo kao rukovalac je dužno da obezbedi da izvršavanje drugih poslova i obaveza ne dovede lice za zaštitu podataka o ličnosti u sukob interesa.

11.3 Obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti

Lice za zaštitu podataka o ličnosti ima obavezu da:

1. informiše i daje mišljenje Privrednom društvu, kao i zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i internim aktima Privrednog društva koji regulišu ovu oblast;
2. prati primenu Zakona, drugih zakona i internih propisa rukovodilaca koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i pitanja podele odgovornosti, podizanja svesti i obuke zaposlenih koji učestvuju u radnjama obrade, kao i kontrole;
3. daje mišljenje, kada se to zatraži, o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti i prati postupanje po toj proceni;
4. sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt tačku za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa njim u vezi sa pitanjima koja se odnose na obradu, uključujući i obaveštavanje i pribavljanje mišljenja poverenika.

U izvršavanju svojih obaveza lice za zaštitu podataka o ličnosti dužno je da posebno vodi računa o riziku koji se odnosi na radnje obrade, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhe obrade.

12. POVERENIK, POSTUPANJE I OVLAŠĆENJA

Poverenik je nezavisni državni organ koji je ustanovljen u cilju zaštite osnovnih prava i sloboda fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti. U vršenju svojih ovlašćenja i poslova Poverenik je potpuno nezavisan, slobodan je od svakog neposrednog ili posrednog spoljnog uticaja i ne može da traži niti prima naloge od bilo koga.

Poverenik, zamenik Poverenika i zaposleni u službi Poverenika dužni su da kao profesionalnu tajnu čuvaju sve podatke do kojih su došli u obavljanju svoje funkcije, odnosno poslova.

Poverenik vrši svoja ovlašćenja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i prati primenu ovog zakona. Poverenik nije nadležan da vrši nadzor nad obradom od strane sudova u vršenju njihovih sudskih ovlašćenja.

Poslovi Poverenika se mogu podeliti na:

- Vršjenje nadzora i obezbeđenje primene Zakona;
- Podizanje svesti o rizicima, pravilima, merama zaštite i pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti;
- Davanje mišljenja Narodnoj skupštini, Vladi, drugim organima vlasti i organizacijama o zakonskim i drugim merama koje se odnose na zaštitu prava i sloboda fizičkih lica u vezi sa obradom;
- Podizanje svesti rukovodilaca i obrađivača u vezi sa njihovim obavezama propisanim zakonom;
- Informisanje lica na koje se podaci odnose o njihovim pravima u vezi sa obradom;

- Postupanje po pritužbama lica na koje se podaci odnose, utvrđivanje da li je došlo do povrede Zakona, i obaveštavanje podnosioca pritužbe o toku postupka;
- Vršenje inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona;
- Saradnja sa nadzornim organima drugih država i razmena informacija u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
- Praćenje razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija od značaja za zaštitu podataka;
- Vođenje evidencije lica za zaštitu podataka o ličnosti koja sadrži: imena i prezimena lica za zaštitu podataka o ličnosti, njihove kontakt podatke, kao i imena i kontakt podatke rukovaoca, odnosno obrađivača.

Poverenik propisuje obrazac pritužbe i omogućava njeno podnošenje elektronskim putem, ne isključujući i ostala sredstva komunikacije, a sve u cilju pojednostavljivanja podnošenja pritužbe.

U obavljanju zakonom propisanih aktivnosti poverenik ima sledeća ovlašćenja:

1. naloži rukovaocu i obrađivaču, a prema potrebi i njihovim predstavnicima, da mu pruže sve informacije koje zatraži u vršenju svojih ovlašćenja;
2. proverava i ocenjuje primenu odredbi zakona i na drugi način vrši nadzor nad zaštitom podataka o ličnosti korišćenjem inspekcijskih ovlašćenja;
3. proverava ispunjenost uslova za sertifikaciju;
4. obaveštava rukovaoca, odnosno obrađivača o mogućim povredama ovog zakona;
5. zatraži i dobije od rukovaoca i obrađivača pristup svim podacima o ličnosti, kao i informacijama neophodnim za vršenje njegovih ovlašćenja;
6. zatraži i dobije pristup svim prostorijama rukovaoca i obrađivača, uključujući i pristup svim sredstvima i opremi.

U vršenju svojih poslova poverenik može da preduzima sledeće korektivne mere:

1. da upozori rukovaoca i obrađivača dostavljanjem pismenog mišljenja da se nameravanim radnjama obrade mogu povrediti odredbe Zakona;
2. da izrekne opomenu rukovaocu, odnosno obrađivaču ako se obradom povređuju odredbe Zakona;
3. da naloži rukovaocu i obrađivaču da postupe po zahtevu lica na koje se podaci odnose u vezi sa ostvarivanjem njegovih prava, u skladu sa Zakonom;
4. da naloži rukovaocu i obrađivaču da usklade radnje obrade sa odredbama Zakona, na tačno određeni način i u tačno određenom roku;
5. da naloži rukovaocu da obavesti lice na koje se podaci o ličnosti odnose o povredi podataka o ličnosti;
6. da izrekne privremeno ili trajno ograničenje vršenja radnje obrade, uključujući i zabranu obrade;
7. da naloži ispravljanje, odnosno brisanje podataka o ličnosti ili ograniči vršenje radnje obrade, kao i da naloži rukovaocu da obavesti o tome

- drugog rukovaoca, lice na koje se podaci odnose i primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili preneti;
8. da ukinе sertifikat ili da naloži sertifikacionom telu ukidanje sertifikata koji je izdat, kao i da naloži sertifikacionom telu da odbije izdavanje sertifikata ako nisu ispunjeni uslovi za njegovo izdavanje;
 9. da izrekne novčanu kaznu na osnovu prekršajnog naloga ako je prilikom inspeksijskog nadzora utvrđeno da je došlo do prekršaja za koji je ovim zakonom propisana novčana kazna u fiksnom iznosu, umesto drugih mera propisanih ovim stavom ili uz njih, a u zavisnosti od okolnosti konkretnog slučaja;
 10. da obustavi prenos podataka o ličnosti primaocu u drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji.

Poverenik ima obavezu da sačini godišnji izveštaj o svojim aktivnostima, koji sadrži podatke o vrstama povreda Zakona i merama koje su preduzete u vezi sa tim povredama, kao i da ga podnese Narodnoj skupštini.

13. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Na sve što nije regulisano ovim Pravilnikom neposredno se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018), i propisi doneti na osnovu ovog Zakona.

Društvo je dužno da obezbedi da svi zaposleni budu upoznati sa ovim Pravilnikom.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

U Beogradu, dana 15.04.2021. godine

Za ENGINEERING SOFTWARE LAB
D.O.O. BEOGRAD

DIREKTOR


Gordana Glišić-Morganti



